

CAMBIOS EN NORMAS LABORALES Y BIENESTAR INTEGRAL:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Departamento:
Prospectiva y Oportunidades

Participantes:

Guillermo León Moreno Soto
Asesor Metodológico Prospectiva

Natalia Trujillo Gonzalez
Líder de Prospectiva y Oportunidades

Paola Andrea Montoya Echeverri
Analista Prospectiva

Gerencia:
Ángel Arias Arango
Relaciones Estratégicas



Esta
HISTORIA
también es **tuya**

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 2466 de 2025 estableció como objeto adoptar una reforma laboral orientada al trabajo digno y decente, con propósitos que incluyen la remuneración justa, el bienestar integral, el diálogo social y el empleo formal (Ley 2466, 2025). En julio de 2026 culminó, además, la reducción gradual de la jornada máxima a 42 horas semanales prevista desde 2021 (Comfenalco Antioquia, 2026). La variable resulta decisiva para el bienestar integral por tres razones. En primer lugar, las normas laborales definen las condiciones en que las empresas gestionan el bienestar de sus trabajadores. En segundo lugar, por inferencia analítica, el financiamiento de buena parte de la protección social se vincula al empleo formal. En tercer lugar, numerosos servicios sociales de recreación, turismo, alimentación y cuidado operan en jornadas nocturnas, dominicales y festivas alcanzadas por la reforma, de modo que los cambios afectan tanto a quienes los prestan como a quienes los usan.

El objetivo es producir análisis de riesgos y de oportunidades sobre los cambios en las normas laborales, leídos desde las dimensiones del bienestar integral y desde sus implicaciones para las políticas públicas y las instituciones sociales. El horizonte es 2040. La unidad se define como el conjunto de leyes, decretos, decisiones judiciales, convenios internacionales y acuerdos de diálogo social que regulan las relaciones de trabajo, con énfasis en ingresos, tiempo, protección social, formalidad y trayectorias laborales. La evidencia normativa se verificó en fuentes oficiales y periodísticas con corte al 16 de septiembre de 2026, y se complementó con informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

2. MARCO DE REFERENCIA.

2.1 Las normas laborales en la comprensión institucional del bienestar

El bienestar integral se entiende aquí como un estado multidimensional valorado por las personas según las oportunidades reales disponibles, que abarca dimensiones como empleo, ingresos, salud mental, disfrute y vínculos sociales. La dimensión de empleo incluye la seguridad percibida en el trabajo, el clima laboral y la flexibilidad. Las normas laborales inciden en todas estas dimensiones. En las condiciones materiales de vida, definen salarios, recargos, estabilidad contractual y acceso a la seguridad social. En la salud física y emocional, regulan el tiempo de trabajo y de descanso, la protección frente al acoso y la violencia, y las condiciones de salud y seguridad. En la vida social y educativa, condicionan el aprendizaje en el trabajo, la inclusión de grupos con barreras de acceso y la participación en el diálogo social. La coincidencia entre el objeto de la Ley 2466 de 2025, que menciona expresamente el bienestar integral, y esta comprensión del bienestar convierte la variable en un campo de articulación estratégica.

Desde el enfoque de capacidades, las normas laborales son medios y no fines del bienestar. Una norma que eleva la protección solo amplía oportunidades reales si llega efectivamente a las personas, si las empresas pueden cumplirla sin destruir empleo y si su aplicación es verificable. Esta distinción es especialmente relevante en un contexto en el que casi la mitad de las personas ocupadas de América Latina trabaja en condiciones de informalidad (OIT, 2025), lo que implica que buena parte de la población queda fuera del alcance directo de las normas. Por ello, el marco adoptado evita dos lecturas simplificadoras. La primera supone que toda ampliación de derechos laborales mejora automáticamente el bienestar. La segunda supone que toda regulación laboral destruye empleo o empuja a la informalidad. Ambas omiten que los efectos dependen de la heterogeneidad de empresas y trabajadores, de la capacidad institucional de fiscalización y del ritmo de implementación, variables que este documento examina de manera explícita.

2.2 Informalidad, productividad y nuevas formas de trabajo

La OIT (2026) propone superar la visión dual de la informalidad y sostiene que informalidad y productividad mantienen una relación bidireccional: la formalización aumenta la productividad mediante acceso a financiamiento, tecnología y mercados, y los aumentos de productividad crean condiciones más favorables para formalizarse. La misma fuente muestra que las empresas informales son heterogéneas: con base en un estudio aplicado a Colombia, 13% de ellas se formalizaría si bajaran los costos de entrada, 65% tiene productividad suficiente, pero permanece en la informalidad por ventajas regulatorias y fiscales, y 22% no alcanzaría a cubrir los costos de la formalidad (Fernández, 2022, como se citó en OIT, 2026). La CEPAL (2026a) coincide en entender la formalización como un proceso gradual que exige articular políticas laborales, productivas y fiscales. Por ello, el efecto de las normas laborales dependerá del segmento de empresas que alcancen y de si se acompañan de políticas que eleven la productividad.

Las normas laborales enfrentan, además, la transformación de las formas de trabajo. La CEPAL (2026a) advierte que la expansión del trabajo en plataformas digitales, el teletrabajo y otras modalidades autónomas ha generado nuevas zonas de informalidad o semiformalidad, y destaca la adopción, en junio de 2026, del Convenio núm. 193 de la OIT sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, que establece estándares sobre remuneración justa, protección social, transparencia algorítmica y protección de datos. Jung y Katz (2025) muestran que la inteligencia artificial ha contribuido a elevar la productividad del trabajo calificado y advierten una posible sustitución del trabajo no calificado. Mazzucato (2021), por su parte, propone que el acceso de las empresas a apoyos públicos se condicione al cumplimiento de objetivos sociales, lo que ofrece un enfoque para vincular políticas productivas con calidad del empleo. En conjunto, estas lecturas indican que la regulación laboral del futuro deberá proteger trayectorias más fragmentadas sin frenar la transformación productiva que financia esa protección.

3. LECTURA DE VIGILANCIA: TENDENCIAS Y SEÑALES

3.1 La reforma laboral de 2025: contenido y calendario

La Ley 2466 de 2025, sancionada el 25 de junio de 2025, modificó el Código Sustantivo del Trabajo y otras normas laborales (Ley 2466, 2025). Entre sus medidas principales, estableció el contrato a término indefinido como regla general, limitó a cuatro años la duración de los contratos a término fijo (Instituto Nacional de Contadores Públicos [INCP], 2025). Además, amplió la franja nocturna, que desde el 25 de diciembre de 2025 comienza a las 7:00 p. m., y dispuso un aumento gradual del recargo por trabajo dominical y festivo, de 75 % a 80 % en julio de 2025, 90 % en julio de 2026 y 100 % en julio de 2027 (ABC de las horas extra y recargos laborales, 2026). La ley también adoptó medidas contra la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo, y promovió la inclusión laboral de personas con discapacidad y mujeres rurales, en coherencia con su objeto declarado de trabajo decente.

3.2 Jornada, salario mínimo e incertidumbre jurídica

El 15 de julio de 2026 culminó la reducción gradual de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales, iniciada bajo la Ley 2101 de 2021, sin disminución salarial (Comfenalco Antioquia, 2026). En paralelo, el salario mínimo de 2026 enfrenta incertidumbre jurídica. El Decreto 1469 de 2025 lo fijó en 1.750.905 pesos; el 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente sus efectos, al considerar que la motivación basada en el salario vital no mostraba cómo incidieron parámetros legales como la inflación y la productividad (Holland & Knight, 2026). El decreto transitorio del 19 de febrero de 2026 mantuvo la misma cifra mientras avanza el proceso (Decreto del salario mínimo 2026, 2026). En la región, el salario mínimo real aumentó cerca de 1,6 % en 2025 y mantuvo una trayectoria positiva por tercer año consecutivo (CEPAL, 2026a).

3.3 Aprendizaje, plataformas y nuevas formas de trabajo

La reforma transformó el contrato de aprendizaje, durante la fase práctica o la formación dual, el aprendiz queda afiliado a la seguridad social como trabajador dependiente; las empresas obligadas que no contraten aprendices deben pagar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 1,5 salarios mínimos mensuales por cada aprendiz no vinculado (Ley 2466, 2025). La ley también reguló por primera vez a los repartidores de plataformas digitales, con dos modalidades de vinculación, dependiente e independiente; en la modalidad independiente, la empresa asume 60 % de los aportes a salud y pensión y la totalidad del aporte a riesgos laborales (INCP, 2025). Un análisis académico advierte debilidades en la protección de la modalidad independiente (Universidad Externado de Colombia, 2025). Las obligaciones de cotización solo serán exigibles doce meses después de certificarse los sistemas de información (Seguridad social para repartidores de plataformas, 2026). En el plano internacional, la OIT

adoptó en junio de 2026 el Convenio núm. 193 sobre trabajo decente en la economía de plataformas (CEPAL, 2026a).

3.4 Mercado laboral regional y colombiano

En 2025, la desocupación en América Latina y el Caribe se situó en 5,8 %, su nivel más bajo de los últimos años (OIT, 2025). La tasa de informalidad de quince países latinoamericanos fue de 47,4%, el nivel más bajo desde 2019, reducción que obedeció principalmente a la creación de empleo formal (OIT, 2026). Las brechas persisten: en el primer semestre de 2025, la desocupación juvenil alcanzó 12,5%, casi tres veces la de los adultos, y la informalidad juvenil 56%, frente a 42,8% en adultos; la participación laboral femenina fue cercana a 53%, frente a 75 % en los hombres (OIT, 2025). Para Colombia, la información del primer trimestre de 2026 muestra la mejora más significativa de la región, con una desocupación que bajó de 10,5% a 9,1% y una ocupación de 58,2% (OIT, 2026), aunque la misma fuente advierte que el menor dinamismo económico previsto podría comprometer la creación de empleo formal.

3.5 Productividad, tecnología y demografía

La CEPAL (2026b) sostiene que la región enfrenta una trampa de baja capacidad para crecer, asociada a la baja productividad y a la inversión insuficiente, con una productividad laboral que desde 2017 se ubica por debajo del promedio mundial. En el plano tecnológico, el gasto en inteligencia artificial de América Latina ascendió a 2.600 millones de dólares en 2023, apenas 1,56% de la demanda mundial, y en Colombia se redujo entre 2019 y 2023; la evidencia disponible sugiere que la inteligencia artificial eleva la productividad del trabajo calificado y podría sustituir trabajo no calificado (Jung y Katz, 2025). Ayres y Juvenal (2026) documentan que las empresas de la región publican menos vacantes para puestos de calificación media y buscan con mayor frecuencia competencias digitales y analíticas. En el plano demográfico, la OIT (2026) señala que el aumento de trabajadores de mayor edad eleva la importancia de modalidades de trabajo flexibles y de reducciones graduales de la jornada.

Tabla 1

Indicadores y hitos clave de los cambios en normas laborales

Indicador o hito	Valor o fecha	Territorio
Sanción de la reforma laboral (Ley 2466 de 2025)	25 de junio de 2025	Colombia
Jornada máxima semanal ordinaria	42 horas desde el 15 de julio de 2026	Colombia
Recargo dominical y festivo (jul. 2025 → jul. 2026 → jul. 2027)	80% → 90% → 100%	Colombia
Inicio de la franja nocturna	7:00 p. m. desde el 25 de diciembre de 2025	Colombia

Indicador o hito	Valor o fecha	Territorio
Salario mínimo 2026 fijado por el Decreto 1469 de 2025 (suspendido y mantenido por decreto transitorio)	1.750.905 pesos	Colombia
Monetización de la cuota de aprendizaje por aprendiz no contratado	1,5 salarios mínimos mensuales	Colombia
Tasa de informalidad laboral (2025)	47,4%	América Latina (15 países)
Desocupación e informalidad juvenil (primer semestre de 2025)	12,5%; 56%	América Latina y el Caribe
Tasa de desocupación (primer trimestre 2025 → 2026)	10,5% → 9,1%	Colombia
Empresas informales con productividad suficiente para formalizarse	65%	Colombia

Nota. Elaboración propia. Fuentes normativas y periodísticas verificadas al 16 de septiembre de 2026.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Un riesgo se entiende como un evento o proceso plausible que podría reducir las oportunidades reales de las personas para alcanzar estados valiosos de bienestar, o debilitar la capacidad de las instituciones sociales para acompañarlas. En esta unidad, el foco está en los mecanismos mediante los cuales los cambios normativos, su implementación o su incertidumbre redistribuyen costos, protecciones y oportunidades entre trabajadores formales e informales, empresas de distintos tamaños y territorios. Los riesgos se organizan según los tres ámbitos del bienestar integral y se complementan con dos riesgos institucionales. Conviene subrayar que identificar un riesgo no implica juzgar la conveniencia de una norma: los mismos cambios que elevan la protección de unos trabajadores pueden generar presiones sobre el empleo de otros, y viceversa. La tabla 2 resume la valoración cualitativa de cada riesgo.

4.1. Riesgos en el ámbito de las condiciones materiales de vida

El primer riesgo (R1) es el aumento del costo laboral por hora en actividades intensivas en turnos, noches, domingos y festivos. La reducción de la jornada a 42 horas disminuye el umbral a partir del cual se genera trabajo suplementario, mientras el recargo dominical sube hasta 100% en 2027 y la franja nocturna comienza a las 7:00 p. m. (*ABC de las horas extra y recargos laborales*, 2026; Comfenalco Antioquia, 2026). Estos cambios elevan los ingresos de los trabajadores que laboran en esas franjas, pero incrementan los costos de sectores como comercio, turismo, alimentación, salud y servicios recreativos. Por inferencia analítica, si las empresas no logran reorganizar turnos o elevar su productividad, podrían reducir horarios de atención o contrataciones. El riesgo alcanza también a los servicios sociales de recreación, turismo y alimentación, cuya demanda se concentra en fines de semana, festivos y horarios extendidos, lo que podría presionar tarifas o amplitud de la oferta.

El segundo riesgo (R2) es el desplazamiento de empleo hacia la informalidad o hacia modalidades de menor protección. En Colombia, 65% de las empresas informales tiene productividad suficiente para formalizarse, pero permanece en la informalidad por ventajas regulatorias y fiscales (Fernández, 2022, como se citó en OIT, 2026). Ayres y Juvenal (2026) advierten que, en una región con amplio sector informal, empresas y hogares pueden desplazarse hacia la informalidad cuando perciben que la supervisión es excesiva o que los beneficios de la formalidad son limitados. Por inferencia, un aumento de costos sin ganancias de productividad podría ampliar ese margen de evasión. La CEPAL (2026a) documenta, además, que regímenes laborales o tributarios mal calibrados pueden sustituir contratación dependiente por esquemas de menor protección. Este riesgo afecta las dimensiones de empleo, ingresos y protección social y, por inferencia, reduciría la base contributiva que financia buena parte de la protección social asociada al empleo formal.

El tercer riesgo (R3) es la incertidumbre salarial y jurídica. El decreto que fijó el salario mínimo de 2026 fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, que cuestionó la motivación

basada en el concepto de salario vital, y un decreto transitorio mantuvo la cifra mientras se decide el fondo del proceso (Holland & Knight, 2026; *Decreto del salario mínimo 2026*, 2026). Esta situación genera incertidumbre para empresas y trabajadores sobre la base de cálculo de salarios, aportes y beneficios vinculados al salario mínimo. A ella se suma la dependencia de reglamentaciones pendientes para aplicar varias disposiciones de la Ley 2466 de 2025, como las cotizaciones de repartidores de plataformas (*Seguridad social para repartidores de plataformas*, 2026). Por inferencia, la incertidumbre dificulta planear nómina e inversiones y puede postergar contrataciones formales en pequeñas empresas, además de afectar la proyección de los aportes y de los beneficios sociales que se calculan sobre el salario mínimo.

El cuarto riesgo (R4) es la polarización de competencias asociada al cambio tecnológico. Jung y Katz (2025) encuentran que la inteligencia artificial ha elevado la productividad del trabajo calificado y advierten que ello podría confirmar su sustituibilidad con el trabajo no calificado, con efectos negativos potenciales sobre parte de la fuerza de trabajo. La CEPAL (2026b) añade que la productividad laboral regional retrocedió en la última década. Ayres y Juvenal (2026) documentan una menor publicación de vacantes para puestos de calificación media y una mayor demanda de competencias digitales y analíticas, incluidas las relacionadas con inteligencia artificial. Por inferencia analítica, las normas laborales podrían proteger mejor a quienes conservan empleos formales, mientras los trabajadores de calificación media y baja enfrentan transiciones sin acompañamiento suficiente. Este riesgo afecta las dimensiones de empleo, ingresos y educación, y converge con la debilidad de la red de transiciones laborales identificada en la unidad de inversión social (Comfenalco Antioquia, 2026).

4.2. Riesgos en el ámbito de la salud física y emocional

El quinto riesgo (R5) es la brecha entre la protección prevista y la protección efectiva de los trabajadores de plataformas y otras modalidades atípicas. La Ley 2466 de 2025 reconoce a los repartidores de plataformas y establece aportes compartidos a la seguridad social en la modalidad independiente (INCP, 2025), pero sus obligaciones de cotización solo serán exigibles tras la certificación de los sistemas de información y un plazo adicional de doce meses (*Seguridad social para repartidores de plataformas*, 2026). Un análisis académico advierte, además, que ciertas reglas pueden resultar inoperantes si las plataformas mantienen incentivos que desalientan la multiactividad (Universidad Externado de Colombia, 2025), un problema que la OIT (2026) ubica entre las nuevas formas de informalidad de los mercados digitales. Mientras la protección no se materializa, estos trabajadores siguen expuestos a accidentes de tránsito, jornadas extensas e ingresos variables, con efectos sobre su salud física, su integridad y su salud mental, que alcanzan también a sus hogares.

El sexto riesgo (R6) es la tensión entre las nuevas reglas de jornada, las responsabilidades de cuidado y el envejecimiento de la fuerza laboral. La OIT (2026) señala que las mujeres enfrentan obstáculos para acceder y permanecer en el empleo estrechamente vinculados a la desigual distribución

del cuidado, y que el aumento de trabajadores de mayor edad eleva la importancia de modalidades flexibles y de reducciones graduales de la jornada. La reducción de la jornada puede liberar tiempo para el cuidado y el descanso, pero, por inferencia analítica, si las empresas compensan los mayores costos con turnos más rígidos o menor flexibilidad, las personas con responsabilidades de cuidado podrían verse empujadas hacia empleos parciales informales. Ayres y Juvenal (2026) destacan que la legislación sobre flexibilidad laboral puede reducir brechas de género. Este riesgo afecta las dimensiones de salud mental, vínculos y empleo, y converge con la sobrecarga de hogares monoparentales identificada en la unidad de estructura familiar (Comfenalco Antioquia, 2026).

4.3. Riesgos en el ámbito de la vida social y educativa

El séptimo riesgo (R7) es la exclusión de jóvenes del empleo formal y del aprendizaje en la empresa. En el primer semestre de 2025, la desocupación juvenil regional alcanzó 12,5% y la informalidad juvenil 56% (OIT, 2025). La Ley 2466 de 2025 amplió los derechos de los aprendices, que en la fase práctica quedan afiliados a la seguridad social como trabajadores dependientes, y fijó en 1,5 salarios mínimos mensuales la monetización por cada aprendiz no contratado (Ley 2466, 2025). Estas medidas elevan la protección de quienes acceden a un contrato de aprendizaje. Por conjetura prospectiva, algunas empresas podrían optar por monetizar la cuota en lugar de vincular aprendices si perciben que el costo o la carga administrativa superan los beneficios, lo que reduciría oportunidades de formación práctica. Esta conducta no está documentada en el corpus y debería monitorearse. El riesgo afecta las dimensiones de educación y empleo.

El octavo riesgo (R8) es la conflictividad y el debilitamiento del diálogo social. La fijación unilateral del salario mínimo de 2026, tras la falta de acuerdo en la comisión de concertación, y su posterior suspensión judicial ilustran una disputa sobre los criterios de determinación salarial (Holland & Knight, 2026). La OIT (2026) destaca que la Declaración Tripartita de Punta Cana, adoptada en 2025, reafirmó el compromiso de gobiernos, empleadores y trabajadores con políticas integradas de empleo, y la OIT (2025) sostiene que solo un enfoque basado en el diálogo social permitirá transformar la recuperación en generación sostenida de empleo decente. Por inferencia analítica, si los cambios normativos se procesan principalmente mediante confrontación política y judicialización, las reglas podrían volverse inestables y perder legitimidad entre empleadores o trabajadores, según el sentido de cada decisión. Este riesgo afecta las dimensiones de vínculos sociales y clima laboral, con efectos sobre el bienestar en las organizaciones.

4.4. Riesgos institucionales

El noveno riesgo (R9) es la brecha entre la norma y la práctica, derivada de capacidades limitadas de fiscalización y de la heterogeneidad territorial. La OIT (2026) advierte que los esfuerzos de reforma centrados en simplificar registros, reducir costos o fortalecer la fiscalización han tenido

impacto limitado cuando no consideran la heterogeneidad del sector informal. La CEPAL (2026a) reconoce avances regionales en programas de empleo, digitalización y adaptación regulatoria, pero los califica como fragmentados e insuficientes para modificar las condiciones estructurales de la informalidad. Por inferencia analítica, en Antioquia, dado el rezago rural documentado por la OIT (2025), la aplicación de las nuevas normas podría ser más efectiva en el Valle de Aburrá, con mayor densidad empresarial e institucional, que en subregiones rurales donde predominan la informalidad y la baja presencia de inspección. Este riesgo amplifica los demás, porque una norma que no se aplica genera costos para quienes cumplen y ventajas para quienes no lo hacen.

El décimo riesgo (R10) es la presión sobre el financiamiento, la operación y la pertinencia de los servicios de bienestar asociados al empleo formal. Por inferencia analítica, las instituciones que prestan esos servicios enfrentan simultáneamente tres presiones. La primera es financiera: su base de aportes depende del empleo formal, que podría expandirse o contraerse según el efecto neto de las reformas sobre la formalidad. La segunda es operativa: como empleadoras que prestan servicios en horarios extendidos, fines de semana y festivos, deben absorber los nuevos costos de jornada y recargos en su propia nómina. La tercera es de pertinencia: la composición de la población trabajadora podría incluir más trabajadores independientes, de plataformas y con trayectorias intermitentes, cuyo vínculo con esas instituciones es más débil. Brito-Cabrera y Janissek (2023) analizan las barreras de las pequeñas y medianas empresas para anticipar cambios del entorno. La valoración de este riesgo exige información financiera y operativa no disponible en el corpus.

4.5. Relaciones complejas y sistémicas entre los riesgos

Los riesgos configuran un sistema en el que la capacidad productiva y el alcance efectivo de la protección determinan el efecto de las normas sobre el bienestar. El núcleo del sistema se encuentra en la relación entre R1, R2 y R9: el aumento de costos laborales en un contexto de baja productividad y fiscalización limitada puede ampliar el margen de informalidad, de modo que la protección se fortalezca para quienes conservan empleos formales y se debilite para quienes quedan fuera. R4 y R7 describen la dimensión de competencias y trayectorias juveniles de esa dinámica. R5 y R6 constituyen el circuito de la salud, el cuidado y las nuevas formas de trabajo. R3 y R8 expresan la incertidumbre jurídica y la conflictividad que pueden desestabilizar las reglas, y R10 traslada esas tensiones al financiamiento de los servicios de bienestar. Las dos variables que más condicionan el conjunto son la capacidad productiva para absorber los nuevos estándares y el alcance de la protección, dual o inclusiva y portable.

Tabla 2

Matriz de valoración cualitativa de riesgos de la unidad de cambios en normas laborales

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R1. Aumento del costo laboral por hora en turnos, noches y festivos	Condiciones materiales: empleo, ingresos	Alta	Medio-alto	Corto y medio
R2. Desplazamiento hacia informalidad o menor protección	Condiciones materiales: empleo, protección social	Media	Alto	Medio
R3. Incertidumbre salarial y jurídica	Condiciones materiales: ingresos, empleo	Alta	Medio	Corto
R4. Polarización de competencias por cambio tecnológico	Económico y social: empleo, educación	Media-alta	Alto	Medio y largo
R5. Brecha de protección efectiva en plataformas	Salud física y emocional: salud, integridad, ingresos	Alta	Alto	Corto y medio
R6. Tensión entre jornada, cuidados y envejecimiento laboral	Salud física y emocional: salud mental, vínculos	Media	Medio-alto	Medio
R7. Exclusión juvenil del empleo formal y del aprendizaje	Vida social y educativa: educación, empleo	Media	Alto	Corto y medio
R8. Conflictividad y debilitamiento del diálogo social	Social: vínculos, clima laboral	Media-alta	Medio	Corto y medio
R9. Brecha entre norma y práctica	Institucional: transversal	Alta	Alto	Medio y largo
R10. Presión sobre el financiamiento, la operación y la pertinencia de los servicios	Institucional: transversal	Media-alta	Alto	Corto y medio

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares del equipo analítico y deben calibrarse en talleres de validación. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Una oportunidad se entiende como un proceso o condición plausible que podría ampliar las oportunidades reales de las personas en el marco de los cambios normativos laborales, o fortalecer la capacidad de las instituciones sociales para acompañarlos. La OIT (2026) sostiene que la formalización y el desarrollo productivo deben concebirse como estrategias complementarias, y la CEPAL (2026a) propone una estrategia integrada de formalización productiva gradual. Ambas orientaciones sugieren que las normas producen más bienestar cuando se articulan con capacidades productivas y protección social. Para las entidades que acompañan a las empresas en la gestión del bienestar de sus trabajadores, los cambios normativos abren un campo de acción estratégico. Las oportunidades se formulan con dos condiciones: que no dependan de juzgar la conveniencia política de las normas, y que contribuyan tanto a la protección de los trabajadores como a la sostenibilidad de las empresas. La tabla 3 las sintetiza.

5.1. Oportunidades en el ámbito de las condiciones materiales de vida

La primera oportunidad (O1) es el acompañamiento a la formalización productiva de micro y pequeñas empresas. La OIT (2026) muestra que la informalidad empresarial es heterogénea y que la formalización aumenta la productividad mediante acceso a financiamiento, tecnología y mercados; en Colombia, 13% de las empresas informales se formalizaría si bajaran los costos de entrada (Fernández, 2022, como se citó en OIT, 2026). La CEPAL (2026a) destaca que la formalización sostenible depende de combinar políticas laborales, transformación productiva e inversión en capacidades, y documenta la eficacia del Fondo Nacional de Garantías para ampliar el crédito a mipymes en Colombia. La oportunidad consiste en diseñar, entre entidades financieras, gremiales y sociales, rutas de acompañamiento para que emprendimientos y pequeñas empresas cumplan las nuevas normas mientras mejoran su productividad. Esta oportunidad responde a los riesgos R1, R2 y R10. Su condición habilitante es la articulación con políticas públicas de desarrollo productivo.

La segunda oportunidad (O2) es la gestión del bienestar laboral como objeto explícito de la norma. La Ley 2466 de 2025 incluye el bienestar integral entre sus propósitos y adopta medidas contra la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo, así como medidas de inclusión laboral de grupos con barreras de acceso (Ley 2466, 2025; INCP, 2025). Esta orientación coincide con la dimensión de empleo del bienestar integral, que comprende la seguridad percibida en el trabajo, el clima laboral y la flexibilidad. Por inferencia analítica, las empresas necesitarán ajustar políticas internas, protocolos de convivencia y prácticas de inclusión, lo que abre espacio para ampliar el acompañamiento en cultura organizacional y bienestar laboral. Esta oportunidad responde a los riesgos R8 y R10. Su condición habilitante es que el acompañamiento se oriente a la mejora sustantiva de las condiciones de trabajo y no solo al cumplimiento formal, con apoyo jurídico especializado.

5.2. Oportunidades en el ámbito de la salud física y emocional

La tercera oportunidad (O3) es el aprovechamiento del tiempo liberado por la reducción de la jornada. La culminación de la jornada de 42 horas semanales reduce el tiempo de trabajo ordinario sin disminuir el salario (Comfenalco Antioquia, 2026). Por inferencia analítica, ese tiempo puede destinarse al descanso, la actividad física, la recreación, la formación, la vida familiar y el cuidado, dimensiones constitutivas del bienestar integral. La oportunidad consiste en diseñar oferta deportiva, recreativa, turística, educativa y cultural en franjas horarias compatibles con las nuevas jornadas. Debe equilibrarse con el riesgo R1, porque esa oferta se presta en horarios con mayores recargos. Responde al riesgo R6. Su condición habilitante es conocer, mediante mediciones de bienestar y de uso del tiempo, cómo emplean efectivamente las personas el tiempo disponible, para no suponer que la jornada reducida se traduce de manera automática en descanso o disfrute.

La cuarta oportunidad (O4) es la promoción de la conciliación y la corresponsabilidad en el trabajo. La OIT (2026) señala que los obstáculos de las mujeres para acceder y permanecer en el empleo están vinculados a la distribución desigual del cuidado, y que el envejecimiento de la fuerza laboral aumenta la importancia de modalidades flexibles y de reducciones graduales de la jornada. Ayres y Juvenal (2026) destacan que la legislación sobre igualdad salarial y flexibilidad laboral puede contribuir a cambiar normas sociales y reducir brechas de género. Esta oportunidad se ubica en la corresponsabilidad empresarial y podría expresarse en programas empresariales de conciliación, servicios de cuidado en horarios compatibles con jornadas diversas y esquemas de transición gradual al retiro. Esta oportunidad responde a los riesgos R6 y R7. Su condición habilitante es el compromiso efectivo de las empresas.

5.3. Oportunidades en el ámbito de la vida social y educativa

La quinta oportunidad (O5) es el fortalecimiento de la formación de competencias y del aprendizaje en el trabajo. La reforma amplió los derechos laborales y de seguridad social de los aprendices (Ley 2466, 2025). Ayres y Juvenal (2026) sostienen que las políticas que desarrollan competencias, amplían la formación digital y facilitan transiciones hacia ocupaciones emergentes pueden aumentar la productividad y evitar desajustes en el mercado laboral. Jung y Katz (2025) muestran, además, que la inteligencia artificial eleva la productividad del trabajo calificado, lo que refuerza la importancia de la formación continua. La oportunidad consiste en articular con las empresas y con el SENA rutas de formación dual, reconversión digital y certificación de competencias, dirigidas especialmente a jóvenes y a trabajadores de calificación media. Esta oportunidad responde a los riesgos R4 y R7. Su condición habilitante es la cooperación con las empresas para que la formación conduzca a vinculaciones laborales efectivas.

La sexta oportunidad (O6) es la construcción de protección social portable para nuevas formas de trabajo. La CEPAL (2026a) propone avanzar hacia sistemas de protección capaces de cubrir a trabajadores con múltiples empleadores, ingresos variables o inserciones discontinuas, mediante mecanismos contributivos proporcionales, registros digitales y portabilidad de derechos, y destaca el Convenio núm. 193 de la OIT como marco para regular el trabajo en plataformas. La Ley 2466 de 2025 dio un primer paso al reconocer modalidades de vinculación de repartidores con aportes compartidos (INCP, 2025). Por inferencia analítica, estas transformaciones abren la pregunta sobre cómo acercar los servicios de bienestar a trabajadores independientes y de plataformas. La oportunidad consiste en explorar, dentro del marco normativo vigente, modelos de servicios y afiliación para estas poblaciones. Esta oportunidad responde a los riesgos R5 y R10. Su condición habilitante es la verificación jurídica de las posibilidades de afiliación y la sostenibilidad financiera de cualquier esquema propuesto.

5.4. Oportunidades institucionales y de gobernanza

La séptima oportunidad (O7) es la contribución al diálogo social y a una cultura de cumplimiento anticipado. La OIT (2025) sostiene que un enfoque articulado y basado en el diálogo social es condición para transformar la recuperación laboral en empleo decente, y la OIT (2026) destaca el compromiso tripartito regional con políticas integradas de empleo. Mazzucato (2021) propone que la relación entre empresas y Estado integre propósitos sociales, por ejemplo, condicionando apoyos públicos al cumplimiento de objetivos sociales y ambientales. Para las instituciones que se relacionan simultáneamente con empresas y trabajadores, la oportunidad consiste en facilitar espacios de información y diálogo sobre la implementación de las nuevas normas, en los que empleadores y trabajadores compartan experiencias y dificultades. Esta oportunidad responde a los riesgos R8 y R9. Su condición habilitante es la neutralidad institucional frente a las posiciones políticas sobre la reforma y el salario mínimo, de modo que las entidades actúen como facilitadoras del diálogo y no como parte en la disputa.

La octava oportunidad (O8) es la consolidación de inteligencia laboral territorial. Brito-Cabrera y Janissek (2023) analizan las barreras de las pequeñas y medianas empresas para desarrollar procesos de seguimiento del entorno, lo que refuerza el valor de una inteligencia compartida. La oportunidad consiste en construir un tablero que siga el calendario de implementación de las normas, las decisiones judiciales, los indicadores de empleo formal y de afiliación, y el efecto de los cambios sobre la dimensión de empleo del bienestar. Esta oportunidad responde a los riesgos R3, R9 y R10, porque reduce la incertidumbre con la que se toman decisiones. Su condición habilitante es la disponibilidad de datos de afiliación, de vacantes y de mediciones de bienestar que sean comparables en el tiempo.

5.5. Relaciones complejas y sistémicas entre las oportunidades

Las oportunidades identificadas comparten un rasgo: buscan que los cambios normativos laborales se traduzcan en bienestar efectivo mediante capacidades productivas, formación, conciliación y protección inclusiva. Su aprovechamiento se relaciona con las dos variables que estructuran el sistema de riesgos. Las oportunidades O1, O5 y O8 actúan principalmente sobre la capacidad productiva para absorber los nuevos estándares, porque fortalecen empresas, competencias e información para decidir. Las oportunidades O2, O4, O6 y O7 actúan sobre el alcance de la protección, porque buscan que sus beneficios lleguen a trabajadores con responsabilidades de cuidado, a nuevas formas de trabajo y a relaciones laborales basadas en el diálogo. La oportunidad O3 tiene carácter transversal, porque conecta la reducción de la jornada con el disfrute y el desarrollo de las personas. Una lectura crítica advierte que varias oportunidades requieren alianzas con el SENA, gremios, autoridades laborales y asesores jurídicos, porque las instituciones sociales no ejercen funciones de inspección ni de asesoría legal.

Tabla 3

Matriz de valoración cualitativa de oportunidades de la unidad de cambios en normas laborales

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O1. Acompañamiento a la formalización productiva de pequeñas empresas	Condiciones materiales	Alto	Corto y medio	Articulación con políticas productivas
O2. Bienestar laboral como objeto explícito de la norma	Económico; social	Alto	Corto	Mejora sustantiva, no solo formal
O3. Aprovechamiento del tiempo liberado por la jornada de 42 horas	Salud física y emocional	Medio-alto	Corto	Evidencia sobre el uso del tiempo
O4. Conciliación y corresponsabilidad en el trabajo	Físico y emocional; social	Alto	Corto y medio	Compromiso empresarial y horarios adaptados
O5. Formación de competencias y aprendizaje en el trabajo	Vida social y educativa	Alto	Corto y medio	Vinculación laboral efectiva

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O6. Protección social portable para nuevas formas de trabajo	Económico; institucional	Medio-alto	Medio y largo	Verificación jurídica y sostenibilidad
O7. Diálogo social y cumplimiento anticipado	Institucional	Medio-alto	Corto	Neutralidad institucional
O8. Inteligencia laboral en el Observatorio	Institucional	Alto	Corto	Datos comparables de afiliación y bienestar

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares sujetos a calibración. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

6. CONCLUSIONES

Las normas laborales colombianas atraviesan un periodo de cambio intenso, donde la Ley 2466 de 2025 modificó la contratación, la jornada nocturna, los recargos dominicales, el aprendizaje y el trabajo en plataformas. Estos cambios ocurren en una región donde casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, la productividad retrocedió en la última década y la inteligencia artificial transforma la demanda de competencias.

El análisis de riesgos muestra que los efectos de las normas sobre el bienestar dependen menos de su contenido que de su interacción con la productividad, la fiscalización y la heterogeneidad de empresas y trabajadores: pueden fortalecer la protección de unos y aumentar las barreras de entrada para otros; por su parte el análisis de oportunidades indica que la formalización productiva, el bienestar laboral, el tiempo liberado, la conciliación, la formación de competencias, la protección portable, el diálogo social y la inteligencia laboral pueden convertir los cambios normativos en bienestar efectivo. Esa capacidad exige preparar la propia operación, acompañar a pequeñas empresas, adaptar la oferta al nuevo tiempo de quienes trabajan y construir inteligencia laboral con neutralidad frente al debate político. Anticipar los cambios normativos y acompañar su implementación es, en suma, una forma concreta de proteger el bienestar de las personas que trabajan.

7. REFERENCIAS

- ABC de las horas extra y recargos laborales. (2026, 14 de julio). Actualícese. <https://actualicese.com/horas-extra-y-recargos/>
- Ayres, J. y Juvenal, L. (2026). *Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2026: resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Brito-Cabrera, C. J. y Janissek, R. (2023). Barreras para el desarrollo de procesos de prospectiva en pequeñas y medianas empresas (PYMES). *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (23), 81–105.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026a). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2026. Crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad: factores limitantes y desafíos para impulsar la formalización productiva en la región* (LC/PUB.2026/8-P). Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026b). *Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2025: ¿cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer?* (LC/PUB.2025/14-P/Rev.1). Naciones Unidas.
- Decreto del salario mínimo 2026: se confirma su suspensión en el Consejo de Estado. (2026). La FM. <https://www.lafm.com.co/economia/salario-minimo-2026-consejo-de-estado-mantiene-suspension-396238>
- Holland & Knight. (2026). *Suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para el año 2026 en Colombia*. <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/02/suspension-provisional-del-decreto-que-fijo-el-salario-minimo>
- Instituto Nacional de Contadores Públicos. (2025, 25 de junio). *Se aprobó la reforma laboral: conozca la Ley 2466 de 2025*. <https://incp.org.co/publicaciones/infoincp-publicaciones/2025/06/se-aprobo-la-reforma-laboral-conozca-la-ley-2466-de-2025-el-25-de-junio/>
- Jung, J. y Katz, R. (2025). *Impacto económico de la inteligencia artificial en América Latina: transformación tecnológica y rezago en materia de inversión y capacidades laborales* (Documentos de Proyectos, LC/TS.2025/37/Rev.2). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Lang, N., Iny, A., Pidun, U., Christensen, M., Sprong, J. y Job, A. (2026). *Beyond tomorrow: Four scenarios for the world of 2050*. BCG Henderson Institute.
- Ley 2101 de 2021. Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. 15 de julio de 2021.
- Ley 2466 de 2025. Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. 25 de junio de 2025. D. O. No. 53.160. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260676>

- Mattioli, L., Blanco Avila, A. M., Soria, M. V. y Henríquez, M. G. (2023). Aportes de la prospectiva a la construcción de futuros en el proceso de planificación territorial. *Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial*, (23), 32–56.
- Mazzucato, M. (2021). *Misión economía* (R. González Férriz y M. Valdivieso Rodríguez, Trads.). Taurus.
- Observatorio Prospectivo del Bienestar Integral. (2026). [Documento técnico de trabajo].
- Organización Internacional del Trabajo. (2025). *Panorama laboral 2025: América Latina y el Caribe. Resumen ejecutivo*.
- Organización Internacional del Trabajo. (2026). *Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe 2026*.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). *Democratizando futuros: herramientas para anticipar y co-crear políticas públicas con juventudes*.
- ¿Qué cambia con la ley que reduce la jornada laboral en Colombia? Experto explica qué pasará con recargo nocturno, horas extras, fines de semana y más. (2026, 15 de julio). *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/lo-que-debe-saber-sobre-el-recorte-de-jornada-laboral-para-los-trabajadores-en-colombia-recargo-nocturno-fines-de-semana-horas-extras-y-mas-3570173>
- Seguridad social para repartidores de plataformas. (2026). *Laboraldía*. <https://www.laboraldia.com/2026/09/seguridad-social-para-repartidores-de.html>
- Universidad Externado de Colombia. (2025, 29 de agosto). *Nueva regulación para los trabajadores de plataformas digitales de reparto: análisis crítico de la Ley 2466 de 2025* [Departamento de Derecho Laboral y de Seguridad Social]. <https://derlaboral.uexternado.edu.co/analisis-y-opinion/nueva-regulacion-para-los-trabajadores-de-plataformas-digitales-de-reparto-analisis-critico-de-la-ley-2466-de-2025/>
- Zoccarato, F., Lettieri, E. y Toletti, G. (2026). Exploring experts' discourses in corporate foresight: Unveiling the temporal tension between past-present-future. *Futures*, 184, Artículo 103921. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103921>